P U T U S A N

Nomor 978/Pid. Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Defi Andri Marpaung**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 05 Maret 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ar. Hakim Gg. Langgar Lr. Amal Kelurahan Tegal Sari III Kecamatan Medan Area
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Tita Rosmawati, S.H.,M.H. 2. Simon Sihombing, S.H., 3. Neni Widya Astuti, S.H., 4. Nadia Lubis dan 5. Siti Ayu Cibro, S.H., seluruhnya Advokat-Penasihat Hukum dan Paralegal pada Kantor Hukum “72 & A, beralamat di Jl. Flamboyan III Komplek Wedana Palace Blok A No. 3, Kel. Tanjung Selamat, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 978/Pid. Sus/2024/PN Mdn tanggal 18 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 978/Pid. Sus/2024/PN Mdn tanggal .25 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 978/Pid. Sus/2024/PN Mdn tanggal 25 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menyatakan Terdakwa **Defi Andri Marpaung** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana *Tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjual, menerima, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I jenis sabu – sabu* sebagimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Defi Andri Marpaung** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) Bulan penjara** dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram, 1 (satu) kaca pirex yang berisikan sisa pakai Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 1,31 (satu koma tiga puluh satu) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu / Bong, dan Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), ***Dipergunakan dalam berkas perkara Irsan Mahmuddin Siregar Alias Ucok.***
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa **DEFI ANDRI MARPAUNG**pada hari Kamis tanggal 23 April 2024 sekira pukul 07.00 WIB atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2024, bertempat di Jalan AR. Hakim Gang. Langgar Lorong Amal Kelurahan Tegal Sari III Kecamatan Medan Area, Kota Medan atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **"*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*"**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 18.30 Wib di Jalan AR. Hakim Gang Jati Kelurahan Tegal Sari III Kecamatan Medan Area Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu dengan berat 1 (satu) gram seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Diki (DPO) yang mana sabu tersebut Terdakwa jadikan paket-paket kecil yang hendak Terdakwa jualkan Kembali agar mendapatkan keuntungan.

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 07.00 Wib Jalan AR. Hakim Gang Langgar Lorong Amal Kelurahan Tegal Sari III Kecamatan Medan Area Terdakwa bertemu dengan Saksi Irsan Mahmuddin Siregar Als Ucok (berkas terpisah) dan Saksi Irsan Mahmuddin Siregar Alias Ucok membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian sekitar pukul 09.00 Wib Saksi Suharto, Saksi Freddy H. Sinaga, Saksi Panji Taufik Hidayat dan Saksi Dian Faqie Permana (kesemuanya merupakan anggota kepolisian dari Polrestabes Medan) mendatangi Terdakwa saat sedang duduk yang mana para Saksi sebelumnya berhasil menangkap Saksi Irsan Mahmuddin Siregar Als Ucok lalu para Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram, 1 (satu) bungkus plastic berisikan plastic klip kecil kosong serta uang tunai hasil penjualan sabu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di dalam kantong celana sebelah kanan milik Terdakwa.

Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui 1 (satu) paket sabu jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang mana sebelumnya Terdakwa beli dari Diki (DPO) dan sudah selama 6 (enam) bulan Terdakwa mengedarkan sabu selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut. Bahwa berdasarkan:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2264/NNF/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan Yudiatnis, ST menyimpulkan : Dari hasil pemeriksaan barang bukti :
   A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram.
   B. 1 (satu) pipa kaca berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,31 (satu koma tiga puluh satu) gram milik tersangka atas nama : **Irsan Mahmuddin Siregar Als Ucok.**
   C. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram milik tersangka atas nama **Defi Andri Marpaung.**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dari hasil pemeriksaan tersebut pada BAB II, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik tersangka atas nama Irsan Mahmuddin Siregar Als. Ucok dan barang bukti C yang diperiksa milik tersangka atas nama **Defi Andri Marpaung** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 25 April 2025 dengan hasil penimbangan berupa:
   - ✓ 1 (satu) paket narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram.
   - ✓ 1 (satu) kaca pirex berisikan sisa pakai narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat kotor 1,31 (satu koma tiga puluh satu) gram.

   Yang disita dari tersangka **Irsan Mahmuddin Siregar Als Ucok.**
   - ✓ 1 (satu) peket narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram yang disita dari tersangka **Defi Andri Marpaung.**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **DEFI ANDRI MARPAUNG**pada hari Kamis tanggal 23 April 2024 sekira pukul 07.00 WIB atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2024, bertempat di Jalan AR. Hakim Gang. Langgar Lorong Amal Kelurahan Tegal Sari III Kecamatan Medan Area, Kota Medan atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **"*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*"**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 18.30 Wib di Jalan AR. Hakim Gang Jati Kelurahan Tegal Sari III Kecamatan Medan Area Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu dengan berat 1 (satu) gram seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Diki (DPO) yang mana sabu tersebut Terdakwa jadikan paket-paket kecil yang hendak Terdakwa jualkan Kembali agar mendapatkan keuntungan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 07.00 Wib Jalan AR. Hakim Gang Langgar Lorong Amal Kelurahan Tegal Sari III Kecamatan Medan Area Terdakwa bertemu dengan Saksi Irsan Mahmuddin Siregar Als Ucok (berkas terpisah) dan Saksi Irsan Mahmuddin Siregar Alias Ucok membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian sekitar pukul 09.00 Wib Saksi Suharto, Saksi Freddy H. Sinaga, Saksi Panji Taufik Hidayat dan Saksi Dian Faqie Permana (kesemuanya merupakan anggota kepolisian dari Polrestabes Medan) mendatangi Terdakwa saat sedang duduk yang mana para Saksi sebelumnya berhasil menangkap Saksi Irsan Mahmuddin Siregar Als Ucok lalu para Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram, 1 (satu) bungkus plastic berisikan plastic klip kecil kosong serta uang tunai hasil penjualan sabu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di dalam kantong celana sebelah kanan milik Terdakwa.

Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui 1 (satu) paket sabu jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut. Bahwa berdasarkan:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2264/NNF/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan Yudiatnis, ST menyimpulkan: Dari hasil pemeriksaan barang bukti:
   A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram.
   B. 1 (satu) pipa kaca berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,31 (satu koma tiga puluh satu) gram milik tersangka atas nama : **Irsan Mahmuddin Siregar Als Ucok.**
   C. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram milik tersangka atas nama **Defi Andri Marpaung.**

   Dari hasil pemeriksaan tersebut pada BAB II, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik tersangka atas nama Irsan Mahmuddin Siregar Als. Ucok dan barang bukti C yang diperiksa milik tersangka atas nama **Defi Andri Marpaung** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 25 April 2025 dengan hasil penimbangan berupa:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- ✓ 1 (satu) paket narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram.
- ✓ 1 (satu) kaca pirex berisikan sisa pakai narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat kotor 1,31 (satu koma tiga puluh satu) gram.

Yang disita dari tersangka **Irsan Mahmuddin Siregar Als Ucok.**

- ✓ 1 (satu) peket narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram yang disita dari tersangka **Defi Andri Marpaung.**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Muhammad Panji T. Hidayat,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya.
   - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjual, menerima, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I jenis sabu – sabu yang dilakukan oleh Terdakwa Defi Andri Marpaung.
   - Bahwa Saksi bersama team yaitu Saksi Suharto, Saksi Freddy H. Sinaga, dan Saksi Dian Faqie Permana, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 09.00 wib di Jalan AR. Hakim Gg. Langgar Lorong Amal Kelurahan Tegal Sari Kecamatan Medan Area.
   - Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram, uang tunai hasil penjualan sabu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan barang tersebut adalah milik Terdakwa.
   - Bahwa awalnya setelah para Saksi melakukan interogasi terhadap Irsan Mahmuddin Siregar Alias Ucok (berkas terpisah) mengakui bahwa Irsan Mahmuddin Siregar Alias Ucok mendapatkan sabu dari Terdakwa lalu para Saksi menuju ke tempat Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang duduk di sebuah rumah kosong namun Terdakwa sempat berusaha melarikan diri tetapi para Saksi dapat mengamankan Terdakwa.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa selanjutnya para Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu degan berat bersih 0,02 gram, 1 (satu) bungkus plastik berisikan klip kecil kosong serta uang tunai hasil penjualan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari dalam saku celana Terdakwa sebelah kanan;
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual narkotika;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi **Dian Faqie Permana**, berjanji menurut agama yang dianutnya didepan persidangan dengan menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya.
   - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjual, menerima, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I jenis sabu – sabu yang dilakukan oleh Terdakwa Defi Andri Marpaung.
   - Bahwa Saksi bersama team yaitu Saksi Suharto, Saksi Freddy H. Sinaga, dan Saksi Muhammad Panji T. Hidayat, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 09.00 wib di Jalan AR. Hakim Gg. Langgar Lorong Amal Kelurahan Tegal Sari Kecamatan Medan Area.
   - Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram, uang tunai hasil penjualan sabu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan barang tersebut adalah milik Terdakwa.
   - Bahwa awalnya setelah para Saksi melakukan interogasi terhadap Irsan Mahmuddin Siregar Alias Ucok (berkas terpisah) mengakui bahwa Irsan Mahmuddin Siregar Alias Ucok mendapatkan sabu dari Terdakwa lalu para Saksi menuju ke tempat Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang duduk di sebuah rumah kosong namun Terdakwa sempat berusaha melarikan diri tetapi para Saksi dapat mengamankan Terdakwa.
   - Bahwa selanjutnya para Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

degan berat bersih 0,02 gram, 1 (satu) bungkus plastik berisikan klip kecil kosong serta uang tunai hasil penjualan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari dalam saku celana Terdakwa sebelah kanan;

- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual narkotika;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya.
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sebagai Terdakwa sehubungan dengan terjadinya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjual, menerima, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I jenis sabu – sabu yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi yang bertugas sebagai polisi pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 pukul 09.00 wib di Jalan AR. Hakim Gg. Langgar Lr. Ama Kelurahan Tegal Sari III Kecamatan Medan Area.
- Bahwa para Saksi menemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram, uang tunai hasil penjualan sabu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 18.30 wib Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 1 (satu) gram dari Diki (DPO) yang mana paket sabu tersebut hendak Terdakwa jadikan paket – paket kecil yang akan dijualkan kemudian pada hari Kamis tanggal 24 April 2024 sekira pukul 07.00 wib di Jalan Ar. Hakim Gg. Langgar Lr. Amal Kelurahan Tegal Sari III Kecamatan Medan Area Terdakwa bertemu dengan Irsan Mahmuddin Siregar Alias Ucok yang membeli 1 (satu) paket sau dengan seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu sekitar pukul 09.00 wib saat Terdakwa sedang duduk tiba – tiba datang para Saksi polisi yang mengamankan Terdakwa yang mana Terdakwa melihat para Saksi polisi sudah mengamankan Irsan Mahmuddin Siregar Alias Ucok.
- Bahwa saat para Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa didalam kamar nya para Saksi menemukan 1 (satu) paket sabu dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram, uang tunai hasil penjualan sabu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa sabu yang lain telah habis Saksi jual sebelum Saksi ditangkap;
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli dan menjual narkotika;
- Bahwa Terdakwa mengerti bahwa dilarang membeli dan menjual narkotika tanpa ijin pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram, 1 (satu) kaca pirex yang berisikan sisa pakai Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 1,31 (satu koma tiga puluh satu) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu / Bong;
- Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 18.30 Wib di Jalan AR. Hakim Gang Jati Kelurahan Tegal Sari III Kecamatan Medan Area Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu dengan berat 1 (satu) gram seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Diki (DPO) yang mana sabu tersebut Terdakwa jadikan paket-paket kecil dan hendak Terdakwa jualkan kembali agar mendapatkan keuntungan. Jika kesemua sabu itu terjual, Terdakwa akan mendapatkan untung Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 07.00 Wib di Jalan AR. Hakim Gang Langgar Lorong Amal Kelurahan Tegal Sari III, Kecamatan Medan Area, Terdakwa bertemu dengan Saksi Irsan Mahmuddin Siregar Als Ucok (berkas terpisah) dan Saksi Irsan Mahmuddin Siregar Alias Ucok membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sekitar pukul 09.00 Wib Saksi Suharto, Saksi Freddy H. Sinaga, Saksi Panji Taufik Hidayat dan Saksi Dian Faqie Permana (kesemuanya merupakan anggota kepolisian dari Polrestabes Medan) mendatangi Terdakwa saat sedang duduk yang mana para Saksi sebelumnya berhasil menangkap Saksi Irsan Mahmuddin Siregar Als Ucok, lalu para Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ditemukan 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik berisikan plastik klip kecil kosong serta uang tunai hasil penjualan sabu sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di dalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan.

- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui 1 (satu) paket sabu jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang mana sebelumnya Terdakwa beli dari Diki (DPO) dan Terdakwa sudah selama 6 (enam) bulan mengedarkan sabu;
- Bahwa sabu yang lain telah habis Saksi jual sebelum Saksi ditangkap;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli dan menjual narkotika;
- Bahwa Terdakwa mengerti bahwa dilarang membeli dan menjual narkotika tanpa ijin pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2264/NNF/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan Yudiatnis, ST menyimpulkan : Dari hasil pemeriksaan barang bukti :
  - 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram.
  - 1 (satu) pipa kaca berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,31 (satu koma tiga puluh satu) gram milik tersangka atas nama : **Irsan Mahmuddin Siregar Als Ucok.**
  - 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram milik tersangka atas nama **Defi Andri Marpaung.**
  - Dari hasil pemeriksaan tersebut pada BAB II, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik tersangka atas nama Irsan Mahmuddin Siregar Als. Ucok dan barang bukti C yang diperiksa milik tersangka atas nama **Defi Andri Marpaung** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 25 April 2025 dengan hasil penimbangan berupa:
  - 1 (satu) paket narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram.
  - 1 (satu) kaca pirex berisikan sisa pakai narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat kotor 1,31 (satu koma tiga puluh satu) gram.
  - Yang disita dari tersangka **Irsan Mahmuddin Siregar Als Ucok.**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) peket narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram yang disita dari tersangka **Defi Andri Marpaung.**

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2140/NNF/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan Yudiatnis, ST menyimpulkan : Dari hasil pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka **Irsan Mahmuddin Siregar Als. Ucok** mengambil kesimpulan barang bukti urine yang diperiksa tersebut adalah benar **Metamfetamina** adalah dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah orang perorangan atau Badan Hukum yang merupakan subjek hukum penyandang hak dan kewajiban yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di awal persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seorang laki-laki yang bernama Defi Andri Marpaung dan ketika identitasnya ditanyakan Majelis Hakim kepadanya, Terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa unsur ini penting dipertimbangkan untuk memastikan mengenai subjek atau pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan mengadili orang/subjek atau agar tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka harus dipertimbangkan unsur-unsur yang lainnya terlebih dulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika digolongkan ke dalam:

1. Narkotika Golongan I;
2. Narkotika Golongan II; dan
3. Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai Daftar Narkotika Golongan I, Golongan II dan Golongan III, disebutkan dan dijelaskan bahwa jenis-jenis narkotika yang termasuk dalam daftar narkotika golongan I, antara lain, Tanaman Paver Somniferum L, Opium mentah, Opium masak, Tanaman Koka, Metamfetamina, Tanaman ganja, semua tanaman genus genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis. dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa menurut fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan Para Saksi, Keterangan Terdakwa, bukti Surat dan barang bukti yang diajukan, serta persesuaian antara alat-alat bukti dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah ternyata bahwa sebelumnya pada hari Rabu,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 18.30 Wib di Jalan AR. Hakim Gang Jati Kelurahan Tegal Sari III Kecamatan Medan Area Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu dengan berat 1 (satu) gram seharga Rp500.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Diki (DPO) yang mana sabu tersebut Terdakwa jadikan paket-paket kecil yang hendak Terdakwa jualkan kembali agar mendapatkan keuntungan, jika sabu tersebut habis terjual, maka Terdakwa akan mendapatkan untung Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 07.00 Wib di Jalan AR. Hakim Gang Langgar Lorong Amal, Kelurahan Tegal Sari III, Kecamatan Medan Area, Terdakwa bertemu dengan Saksi Irsan Mahmuddin Siregar Als Ucok (berkas terpisah) dan Saksi Irsan Mahmuddin Siregar Alias Ucok membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kemudian sekitar pukul 09.00 Wib Saksi Suharto, Saksi Freddy H. Sinaga, Saksi Panji Taufik Hidayat dan Saksi Dian Faqie Permana (kesemuanya merupakan anggota kepolisian dari Polrestabes Medan) mendatangi Terdakwa saat sedang duduk, yang mana para Saksi sebelumnya berhasil menangkap Saksi Irsan Mahmuddin Siregar Als Ucok, lalu para Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram, 1 (satu) bungkus plastic berisikan plastik klip kecil kosong, serta uang tunai hasil penjualan sabu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di dalam kantong celana sebelah kanan milik Terdakwa.

Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang mana sebelumnya Terdakwa beli dari Diki (DPO) dan sudah selama 6 (enam) bulan Terdakwa mengedarkan sabu selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2264/NNF/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan Yudiatnis, ST menyimpulkan : Dari hasil pemeriksaan barang bukti :

- 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram.
- 1 (satu) pipa kaca berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,31 (satu koma tiga puluh satu) gram milik tersangka atas nama : **Irsan Mahmuddin Siregar Als Ucok.**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram milik tersangka atas nama **Defi Andri Marpaung.**

- Dari hasil pemeriksaan tersebut pada BAB II, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik tersangka atas nama Irsan Mahmuddin Siregar Als. Ucok dan barang bukti C yang diperiksa milik tersangka atas nama **Defi Andri Marpaung** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 25 April 2025 dengan hasil penimbangan berupa:
  - 1 (satu) paket narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram.
  - 1 (satu) kaca pirex berisikan sisa pakai narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat kotor 1,31 (satu koma tiga puluh satu) gram.
  - Yang disita dari tersangka **Irsan Mahmuddin Siregar Als Ucok.**
  - 1 (satu) peket narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram yang disita dari tersangka **Defi Andri Marpaung.**

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan sub unsur Tanpa hak atau melawan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak mempunyai alas hak/landasan hukum yang sah, sedangkan melawan hukum disini dimaksudkan bertentangan dengan hukum (perundang-undangan) maupun kepatutan;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang narkotika dijelaskan bahwa narkotika hanya diperuntukkan bagi pengobatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan, dan untuk keperluan tersebut diperlukan ijin dari pejabat yang berwenang, in cassu Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan, Terdakwa telah menyatakan bahwa perbuatannya menjual narkotika golongan I tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang. Perbuatan menjual narkotika oleh Terdakwa jelas bukan untuk kepentingan pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan, karena Terdakwa bukan orang yang berprofesi dan berkecimpung dalam bidang tersebut, dari fakta tersebut menurut hemat majelis sub unsur "**tanpa hak**" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti bahwa perbuatan menjual narkotika golongan I adalah bertentangan dengan hukum (melawan hukum). Bahwa terhadap perbuatan yang tidak ada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dasar hukum dan jelas - jelas dilarang oleh undang-undang i.c. UU No. 35 Tahun 2009, sudah seharusnya dan sepatutnya apabila Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang dilarang tersebut, namun pada kenyataannya Terdakwa telah melakukannya, dan dari fakta ini menurut hemat mejelis unsur **"melawan hukum"** telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur kedua "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram, 1 (satu) kaca pirex yang berisikan sisa pakai Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 1,31 (satu koma tiga puluh satu) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu / Bong, uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara **Irsan Mahmuddin Siregar Als Ucok** maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara **Irsan Mahmuddin Siregar Als Ucok**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak lepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

- Bahwa, secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga dimasa yang akan datang tidak terulang lagi, karena pidana yang adil adalah sanksi yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

- Bahwa secara sosiologis sanksi tersebut adalah dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;

Menimbang, bahwa untuk sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa memiliki keluarga seorang isteri dan 4 (empat) orang anak yang masih membutuhkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Defi Andri Marpaung** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;
   - 1 (satu) kaca pirex yang berisikan sisa pakai Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 1,31 (satu koma tiga puluh satu) gram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah alat hisap sabu / Bong, uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah, dipergunakan dalam perkara Irsan Mahmuddin Siregar Als Ucok;
- Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, 28 Agustus 2024, oleh kami, Eti Astuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Evelyne Napitupulu, S.H., M.H., dan Nurmiati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh Ngatas Purba, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh M. Rizqi Darmawan, S.H. Penuntut umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Evelyne Napitupulu, S.H., M.H.	Eti Astuti, S.H., M.H.
Nurmiati, S.H.	

Panitera Pengganti,

Ngatas Purba, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)